

무차입공매도 방지조치 이행여부 점검기준(제4-6조제1항 관련)

가. 법 제180조의2제1항에 따라 순보유잔고에 관한 사항을 보고하여야 하는 법인 또는 영 제208조의2제1항제2호·제3호의 거래를 하는 법인(이중 영 제208조의7 제2항제1호 단서의 차입공매도 하려는 상장주권을 사전에 계좌에 대체한 이후 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁하는 법인은 ‘나’ 참조)에 대한 점검항목

점검부문		점검항목	증빙자료
내부통제		○ 별표 35에 따라 내부통제 절차를 마련하였는지	○ 공매도 내부통제 절차 관련 내규 등
업무분장		○ 대차거래 및 공매도 거래주문 제출 등 공매도 관련 업무를 수행하는 임직원의 업무분장이 명확한지	○ 업무분장표 등
		○ 공매도 관리 부서 등을 지정하여 무차입공매도 등 불법적인 거래주문이 제출되지 않도록 내부통제 및 기관내 잔고관리 시스템 등에 관한 사항을 총괄·운영·관리하도록 하고 있는지	○ 조직도, 직제규정 등
기관내 잔고 관리 시스템	운영 관리	○ 시스템의 사용 및 수정 권한 등을 관리 부서 등이 승인 절차를 통해 부여하고, 권한이 없는 임직원은 사용 불가하도록 제한하고 있는지	○ 시스템 사용 및 수정 권한 부여내역, 시스템 사용 내역 등
		○ 시스템이 차단한 매도 주문을 단순 예외 승인할 수 없도록 통제하고 있는지	○ 시스템이 차단한 매도 내역 중 실제 주문 제출 내역 등
		○ 공매도 관련 법규 등을 최신 상태로 시스템에 반영하였는지	○ 제도 변경에 대한 시스템 수정 내역 등
		○ 관리 부서 등이 익일 정규 거래소 또는 대체 거래소 거래 시작 전까지 시스템 잔고의 정확성을 검증하고 있는지	○ 시스템 잔고 정확성 검증 내역
		○ 관리 부서 등이 기관내 잔고관리 시스템 및 데이터(잔고정보 등)의 변경·삭제 등 운영 내역에 대해 정기적으로 검증하고, 검증내용의 정확성에 대해 사후에 확인할 수 있도록 관련 데이터와 승인내역을 기록·보관하고 있는지	○ 시스템 운용 내역, 변경 승인내역 등

점검부문		점검항목	증빙자료
	시스템 요구 사항	○ 보유한 모든 주식 종목별로 순보유잔고, 차입잔고, 매도가능잔고를 실시간으로 산출하고 있는지	○ 실시간 산출 화면 및 DB 캡처 등
		○ 순보유잔고, 차입잔고, 매도가능잔고를 공매도 가능 여부 판단이 필요한 모든 계산 단위(법인단위, 독립거래단위 등) 별로 각각 산출하고 있는지	○ 계산 단위별 산출 화면 및 DB 캡처 등
		○ 장 시작 전 계산 단위별 당일 최초 매도가능잔고 산출 및 장 시작 후 매매 체결 내역 등을 반영하여 매도가능잔고 수량을 실시간 산출하고 있는지	○ 매매 체결 내역 반영한 매도가능잔고 산출 화면 및 DB 캡처 등
		○ 계산 단위별로 매도가능잔고 수량 부족 시 관리 부서 등에 경고 알람을 보내고, 매도 부족 수량을 보충하도록 강제하고 있는지	○ 수량 부족 시 관리 부서 알람 내역 등
		○ 차입, 상환 및 장외입출고 등으로 인한 보유 수량의 변화를 매도가능잔고에 실시간 반영하고 있으며, 수기로 반영해야 하는 경우 임직원이 해당 수량 변경 사유를 인지한 직후 최대한 신속히 반영하고, 이를 위한 업무 매뉴얼 등 업무처리 절차를 마련하고 있는지	○ 차입 등으로 인한 보유 수량 변화의 실시간 반영 내역 화면 및 DB 캡처, 수기 반영 케이스 샘플 캡처, 관련 업무 매뉴얼 등
		○ 각 계산 단위별로 매도가능잔고를 초과하는 매도 주문을 실시간 차단하고 있는지	○ 계산 단위별 잔고 초과 매도 주문 차단 내역
		○ 대차거래의 상대방, 계약체결 일시, 종목 및 수량 등 차입공매도 주문 제출 이전에 대차거래가 완료되었음을 증명할 수 있는 상세 정보를 5년간 기록·관리하고 있는지	○ 대차거래 성립 시점을 입증할 수 있는 메신저 캡처, 대차거래 증빙 보관 내역 등
		○ 매도가능잔고의 수량이 전자적인 방식으로 자동 변경되는 경우가 아닌 사람에 의해 직접 변경(예: 수기 대차거래, 유·무상 증자 등의 이벤트 반영)되는 경우에 추가적인 확인 절차(예: 상급자 승인절차) 등 오류방지를 위한 통제장치를 갖추었는지	○ 수기거래 입력시 상급자 승인내역 등
	샘플 점검	○ 매도가능잔고 및 외부 대차정보 등 공매도 중앙점검시스템이 필요로 하는 자료를 산출하여 보고할 수 있는 체계를 갖추었는지	○ 공매도 중앙점검시스템 자료 전송 내역 등
		○ 공매도 거래 샘플 점검 결과 이상이 없는지	○ 거래 주문 제출 시간 전·후 잔고, 대차거래 정보 등
		○ 위탁자가 수탁자에 개설된 계좌별로 공매도 등록번호 발급 내역(등록번호 발급 신청을 하지 않은 투자자 재산 관련 계좌 포함)을 알리고 그 내역에 따라 공매도 등록번호를 적정하게 기재하여 공매도 주문을 위탁하는지 여부	○ 공매도 등록번호 발급 내역 등

나. 영 제208조의7제2항제1호 단서에 따라 차입공매도 하려는 상장주권을 사전에 계좌에 대체한 이후 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁하는 법인에 대한 점검 항목

점검부문	점검항목	증빙자료
내부통제	○ 별표 35에 따라 내부통제 절차를 마련하였는지	○ 공매도 내부통제 절차 관련 내규 등
업무분장	○ 대차거래 및 공매도 거래주문 제출 등 공매도 관련 업무를 수행하는 임직원의 업무분장이 명확한지	○ 업무분장표 등
차입주식 사전입고 관리	○ 차입주식을 사전에 계좌에 대체한 이후 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁할 수 있도록 시스템 통제 (예: 예탁결제원 인도 전문을 받아 인도(입고) 시간 이후 매도가능잔고로 인식 등) 또는 이와 유사한 수기 통제절차를 갖추었는지	○ 잔고관리 시스템의 차입주식 인식 기준, 수기 통제절차 등

다. 법 제180조의2제1항에 따른 순보유잔고 보고의무가 존재하지 않는 법인에 대한 점검 항목

점검부문	점검항목	증빙자료
내부통제	○ 별표 35에 따라 내부통제 절차를 마련하였는지	○ 공매도 내부통제 절차 관련 내규 등
업무분장	○ 대차거래 및 공매도 거래주문 제출 등 공매도 관련 업무를 수행하는 임직원의 업무분장이 명확한지	○ 업무분장표 등
	○ 공매도 관리 부서 등을 지정하여 무차입공매도 등 불법적인 거래주문이 제출되지 않도록 내부통제 등에 관한 사항을 총괄·운영·관리하도록 하고 있는지	○ 조직도, 직제규정 등